

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1637/2536

นาง อุทัยวรรณ เครือรัตน์ กับพวก
นาย ภูษิต อติสรลักษณ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304 (2), มาตรา 1377

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 248 วรรคสอง (เดิม), มาตรา 142 (5)

โจทก์ทั้งสามฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยแต่ละคนรวม 47 สำนวน ออกไปจากที่ดินพิพาทและเรียกค่าเสียหาย โดยบรรยายฟ้องว่า ที่ดินที่จำเลยแต่ละสำนวนบุกรุกนั้นให้เช่าได้ไม่เกิน เดือนละ 5,000 บาท จึงเป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคลในกรณีอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในขณะยื่นคำฟ้องอาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ 5,000 บาท จำเลยมิได้กล่าวแก้เป็นข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์ และมีได้ยกข้อโต้แย้งในเรื่องแปลความหมายแห่งข้อความในสัญญาที่ก่อให้เกิดสิทธิอยู่บนอสังหาริมทรัพย์นั้น เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น คดีทั้ง 47 สำนวน จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสองซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่โจทก์ทั้งสามยื่นฎีกาที่โจทก์ทั้งสามฎีกาว่า โจทก์ทั้งสามมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทและได้ครอบครองตลอดมา โจทก์ทั้งสามเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย เมื่อที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน โจทก์หรือผู้ใดก็หาไม่กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองไม่ แม้โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และท. จะได้ครอบครองที่ดินพิพาทมาก่อนแล้วให้ ก. เช่าก็จะถือว่าโจทก์ทั้งสามมอบให้ ก. ครอบครองแทนมิได้เพราะโจทก์ทั้งสามและ ท. ไม่มีสิทธิจะ

ให้เช่าหรือมอบให้ผู้ใดครอบครองแทน การที่โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และ ท. ให้ ก.เช่าที่ดิน
พิพาททำประโยชน์ก็เท่ากับโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และ ท. สละการครอบครองที่ดินที่ตน
ไม่มีสิทธินั้นให้แก่ ก.แล้ว ดังนั้นระหว่างโจทก์ทั้งสามกับจำเลย เมื่อจำเลยเป็นฝ่าย
ครอบครองที่ดินพิพาทอยู่โจทก์ทั้งสามย่อมไม่มีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่าจำเลย โจทก์
ทั้งสามจึงไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้ ปัญหาข้อนี้จำเลย
ส่วนใหญ่ได้ให้การต่อสู้ว่า ที่ดินพิพาทไม่ใช่ของโจทก์ทั้งสามแต่เป็นที่ดินสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน การที่ศาลอุทธรณ์ยกปัญหานี้ขึ้นวินิจฉัยจึงไม่เป็นการวินิจฉัยนอก
ประเด็นและปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยบางคนจะไม่ได้ให้การต่อสู้ให้เป็นประเด็นข้อพิพาท
ไว้ ศาลก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 142(5)

คดีทั้ง 47 สำนวนนี้ ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาและพิพากษาเข้าด้วยกัน โดยให้
เรียกโจทก์ทั้งสามทุกสำนวนตามลำดับเดิม

ระหว่างพิจารณาก่อนศาลชั้นต้นสั่งรวมการพิจารณา โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่
2 ในสำนวนคดีหมายเลขดำที่ 101/2530ของศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นอนุญาตและสั่ง
จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2ในสำนวนดังกล่าวออกจากสารบบความ

โจทก์ทั้ง 47 สำนวนฟ้องว่า โจทก์ทั้งสามเป็นเจ้าของที่ดินมีเนื้อที่ประมาณ
100 ไร่ โจทก์ทั้งสามแจ้งให้จำเลยทั้งหมดออกไปจากที่ดิน แต่จำเลยทุกคนเพิกเฉย
ขอให้พิพากษาว่าโจทก์ทั้งสามมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องและ
ให้ส่งมอบคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อย ให้จำเลยที่ 9 ถึงที่ 51ใช้ค่าเสียหายเป็นรายปี

นับตั้งแต่ปี 2529 จนกว่าจะออกไปจากที่ดินพิพาทโดยจำเลยที่ 9 และที่ 44 ปีละ 700 บาท จำเลยที่ 10 ที่ 11 ที่ 20 ที่ 21 ที่ 24 ที่ 26 ที่ 27 ที่ 37 ที่ 38 ที่ 46 ที่ 47 และที่ 51 ปีละ 500 บาท จำเลยที่ 12 ที่ 14 ที่ 15 ที่ 16 ที่ 19 ที่ 22 ที่ 23 ที่ 25 และที่ 45 ปีละ 300 บาท จำเลยที่ 13 ปีละ 400 บาท จำเลยที่ 18 ที่ 36 ที่ 39 ที่ 49 และที่ 50 ปีละ 1,000 บาท จำเลยที่ 28 ปีละ 100 บาท จำเลยที่ 29 ปีละ 900 บาท จำเลยที่ 30 ที่ 31 ที่ 32 ที่ 34 และที่ 42 ปีละ 200 บาท จำเลยที่ 33 ปีละ 800 บาท จำเลยที่ 35 ปีละ 1,500 บาท จำเลยที่ 40 ปีละ 2,500 บาท จำเลยที่ 41 ปีละ 1,200 บาท จำเลยที่ 43 และที่ 48 ปีละ 600 บาท

จำเลยที่ 1 และที่ 4 ถึงที่ 51 ให้การว่า ที่ดินพิพาทไม่ใช่เป็นของโจทก์ แต่เป็นที่ดินทำเลเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินสาธารณสมบัติแผ่นดินที่ทางราชการสงวนไว้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน จำเลยที่ 4 ไม่เคยบุกรุกเข้าไปในที่ดินพิพาท ส่วนจำเลยอื่นเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทตั้งแต่ปี 2526 โจทก์ไม่เคยบอกกล่าวหรือห้ามปราม โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องคดีหลังจากถูกแย่งการครอบครองที่ดินพิพาทมาเกิน 1 ปีแล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้ง 47 ส่วน

โจทก์ทั้ง 47 ส่วนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษายืน

โจทก์ทั้ง 47 ส่วนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีทั้ง 47 จำนวน โจทก์ทั้งสามฟ้องขอให้ขับไล่จำเลย แต่ละสำนวนออกไปจากที่ดินพิพาทและเรียกค่าเสียหาย ซึ่งโจทก์ทั้งสามบรรยายฟ้องว่าที่ดินที่จำเลยแต่ละสำนวนบุกรุกนั้นให้เข้าได้ไม่เกินเดือนละ 5,000 บาทจึงเป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคลในกรณีอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์ซึ่งในขณะยื่นคำฟ้องอาจให้เข้าได้ไม่เกินเดือนละ 5,000 บาทจำเลยมิได้กล่าวแก้เป็นข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์ และมีได้ยกข้อโต้เถียงในเรื่องแปลความหมายแห่งข้อความในสัญญาที่ก่อให้เกิดสิทธิอยู่บนอสังหาริมทรัพย์นั้น เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นคดีทั้ง 47 จำนวน จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสองซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่โจทก์ทั้งสามยื่นฎีกา ที่โจทก์ทั้งสามฎีกาว่า โจทก์ทั้งสามมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทและได้ครอบครองตลอดมา โจทก์ทั้งสามเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าวศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

คงมีปัญหาคำกฎหมายที่โจทก์ทั้งสามฎีกามาว่า แม้ที่ดินพิพาทจะเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ แต่ในกรณีระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน โจทก์ทั้งสามย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยผู้บุกรุกเข้ามารบกวนการครอบครองได้ และคดีนี้ศาลชั้นต้นมิได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์หรือไม่ การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 หยิบยกปัญหาว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์โจทก์ทั้งสามไม่มีอำนาจฟ้องขึ้นวินิจฉัย จึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นนั้น ในการวินิจฉัยปัญหาคำกฎหมายดังกล่าวศาลฎีกาจำต้องฟังข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 238 ประกอบมาตรา 247 ซึ่งศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงมาว่าที่ดินพิพาทตามฟ้องทั้ง 47 จำนวน เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่เป็นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(2) เมื่อ พ.ศ. 2513 โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และนายทวิคุณ โป๊ะเงิน สามีของ

โจทก์ที่ 3 ได้ร่วมกันซื้อที่ดินพิพาททั้งหมดมาจากนายเผ่า โคนบุตร หลังจากซื้อแล้ว โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และนายทวีคุณ ได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท พ.ศ. 2516 โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และนายทวีคุณให้นายกริชชัย แซ่ซื่อ เข้าที่ดินพิพาททั้งหมด แล้วนายกริชชัยเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท พ.ศ. 2524 นายทวีคุณตาย โจทก์ที่ 3 เป็นผู้รับมรดกของนายทวีคุณ ต่อมาจำเลยทั้ง 47 ส่วนรวม 51 คน เข้าไปครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทโจทก์ทั้งสามจึงไปแจ้งความกล่าวหาว่าจำเลยบุกรุกเมื่อ พ.ศ. 2529 พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน โจทก์หรือผู้ใดก็หาไม่กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองไม่ แม้โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และนายทวีคุณจะได้ครอบครองที่ดินพิพาทมาก่อนแล้วให้นายกริชชัยเข้าก็จะถือว่าโจทก์ทั้งสามมอบให้นายกริชชัยครอบครองแทนมิได้เพราะโจทก์ทั้งสามและนายทวีคุณไม่มีสิทธิจะให้เช่าหรือมอบให้ผู้ใดครอบครองแทน การที่โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และนายทวีคุณให้นายกริชชัยเข้าที่ดินพิพาททำประโยชน์ก็เท่ากับโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และนายทวีคุณให้นายกริชชัยเข้าที่ดินพิพาททำประโยชน์ก็เท่ากับโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และนายทวีคุณสละการครอบครองที่ดินที่ตนไม่มีสิทธินั้นให้แก่นายกริชชัยแล้ว ดังนั้นระหว่างโจทก์ทั้งสามกับจำเลยเมื่อจำเลยเป็นฝ่ายครอบครองที่ดินพิพาทอยู่โจทก์ทั้งสามย่อมไม่มีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่าจำเลย โจทก์ทั้งสามจึงไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่โจทก์ทั้งสามอ้างมาในฎีกา ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ ปัญหาที่จำเลยส่วนใหญ่ได้ให้การต่อสู้ว่า ที่ดินพิพาทไม่ใช่ของโจทก์ทั้งสาม แต่เป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินการที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ยกปัญหานี้ขึ้นวินิจฉัยจึงไม่เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น และปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับความสะดวกเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยบางคนจะไม่ได้ให้การต่อสู้ให้เป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ ศาลก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 142(5)

พิพากษายืน

(วิฑูรย์ สุทธิประภา-อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>